AVENANT N° 1 AU BAIL COMMERCIAL

portant sur des locaux sis 14 rue des Archers, 69002 Lyon

ENTRE :

La société **SCI LES ARCHERS INVEST**, société civile immobilière, représentée par M. Paul Ferrand, gérant, ci-après « le Bailleur »,

ET :

La société **MAISON VERLAINE OPTIQUE**, société par actions simplifiée, représentée par Mme Claire Verlaine, présidente, ci-après « le Preneur »,

EXPOSÉ PRÉALABLE

Aux termes d'un bail commercial en date du 15 mars 2021, le Bailleur a donné à bail au Preneur les locaux susvisés. Les parties ont souhaité substituer à l'indice du coût de la construction (ICC), jugé trop volatil, l'indice des loyers commerciaux (ILC), mieux adapté à l'activité du Preneur.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 – Substitution d'indice

À compter du 1er avril 2023, le loyer sera indexé en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, en lieu et place de l'indice du coût de la construction (ICC). L'indice de base retenu pour la prochaine indexation est celui du 3e trimestre 2022, soit 128,59.

Article 2 – Loyer en vigueur

Le montant du loyer annuel en vigueur à la date des présentes, soit 89 250 € hors taxes et hors charges, demeure inchangé jusqu'à la prochaine indexation.

Article 3 – Autres clauses

Toutes les autres clauses et conditions du bail non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de recevoir pleine application.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2023, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur Le Preneur